

Số: 14/QC-ĐGPTĐT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Căn cứ Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 32/2024/HĐDV-ĐGPTĐT ngày 11 tháng 11 năm 2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 01.32/SĐBSHĐ – ĐGPTĐT ngày 24 tháng 02 năm 2025 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ với Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây;

Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây ban hành Quy chế phiên đấu giá.

Điều 1. Tài sản đấu giá

- Loại tài sản: Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long kê biên, xử lý để thi hành án:

Giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại: **ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long**, gồm:

* Phần quyền sử dụng đất tách từ thửa **287**, tờ bản đồ số **11** có diện tích: **168,2m²**, loại đất: Lúa (LUC) theo Kết quả đo đạc hiện trạng khu đất được Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long duyệt ngày 05/7/2024.

* Phần quyền sử dụng đất tách từ thửa **192**, tờ bản đồ số **11** có diện tích: **26,5m²**, loại đất: Lúa (LUC) theo Kết quả đo đạc hiện trạng khu đất được Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long duyệt ngày 05/7/2024.

* Tài sản gắn liền với đất như sau:

+ Nhà ở: nhà trệt độc lập, diện tích xây dựng: 111,84m². Kết cấu: Móng khung cột bê tông cốt thép, mái lợp tole, vách xây tường, nền lát gạch men, không trần. Năm xây dựng: 2019.

+ Sân bê tông không cốt thép: Diện tích: 39,69 m².

(Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 219/2024/91/BDS-VL ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thẩm định giá Sao Việt).

Ghi chú:

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

- Tài sản chưa đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (chưa hoàn công). Người mua tự thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật khi trúng đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký, sang tên và các thủ tục khác có liên quan.

- Thuế thu nhập cá nhân do người phải thi hành án chịu trách nhiệm nộp, phí trước bạ, phí công chứng và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

- Trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản trên là của bà **Nguyễn Thị Phụng**. Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ kê biên, xử lý để thi hành án.

Điều 2. Giá khởi điểm, thời gian, địa điểm xem tài sản

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: **495.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng*) theo Công văn số 81/ĐN-THADS ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ.

* **Lưu ý:** *Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các khoản: thuế thu nhập, phí trước bạ, phí công chứng và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản. Toàn bộ chi phí có liên quan đến việc chuyển quyền tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.*

2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 18/03/2025 đến ngày 20/03/2025 (giờ hành chính).

3. Địa điểm xem tài sản: **ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.**

Điều 3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Công ty bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty trong giờ hành chính từ ngày thông báo niêm yết đến 17 giờ ngày **31/03/2025**.

2. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Thực hiện theo Thông tư số 03/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/01/2025, cụ thể: **200.000 đồng/ hồ sơ**.

3. Tiền đặt trước:

a) Tiền đặt trước bằng **20%** giá khởi điểm, tương đương **99.000.000 đồng** (Chín mươi chín triệu đồng), thu từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 31/03/2025.

b) Phương thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây: **Số 323968 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ**.

Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng Chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Tiền đặt trước được coi là hợp lệ khi đã báo vào tài khoản Công ty trước 17 giờ ngày 31/03/2025, mọi trường hợp tiền vào tài khoản sau thời gian trên đều không hợp lệ.

c) Công ty sẽ trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong thời hạn *03 ngày làm việc* kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đúng thời gian đã thông báo.

2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Trường hợp cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:
 - + Căn cước công dân/ Hộ chiếu/Định danh cá nhân;
 - + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây phát hành);
- Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/Định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của người được ủy quyền (nếu có);

+ Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây phát hành).

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo luật định, thuộc đối tượng được nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2024 và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Vào lúc **14 giờ 00, ngày 03/04/2025** tại Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây số 85 đường B30, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 6. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Người trả giá đầu tiên trả ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao